

COURS DE DROIT DU TRAVAIL

Cours dispensé en classe de BTS 2

Date	Motif	Rédigé par :	Validé par :
Janvier 2013	Création	Dr. Vitalice MBOUGUENG	VM
Décembre 2024	Dernière Mise à jour	Dr. MBOUGUENG Dr. MAMBOU Dr. MAKEMTSOP Dr. MOLO	

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE.....	2
CHAPITRE I : LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL	7
CHAPITRE II : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL	12
CHAPITRE III : LES VICISSITUDES DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	20
CHAPITRE IV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL	24
CHAPITRE V : LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR :	30
CHAPITRE VI : LES CONDITIONS DE TRAVAIL.....	38
CHAPITRE VII : LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS (les rapports collectifs de travail).....	42
CHAPITRE VIII : LES INSTITUTIONS DE TRAVAIL : L'INSPECTION DU TRAVAIL	47
CHAPITRE IX : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE TRAVAIL	49
METHODOLOGIE DU CAS PRATIQUE.....	52
SUJETS D'EXAMEN BTS	54
BTS 2012.....	54
BTS 2013.....	55
BTS 2014.....	56
BTS 2015.....	57
BTS 2016.....	59
BTS 2017.....	61
BTS 2018.....	63
BTS 2019 (Sujet de Droit)	66
BTS 2019 (Sujet de Droit et Ethique)	68
TABLE DES MATIERES	70

INTRODUCTION GENERALE

Le droit du travail peut être défini comme l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les employeurs et les employés d'une part, et d'autre part entre les employeurs et les apprentis placés sous leur autorité.

Dans le cadre de cette introduction, nous nous intéresserons au développement historique, aux objectifs et aux sources du droit du travail.

I- LE DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail est relativement jeune. Cependant, sa courte histoire est complexe. Le travail salarié a connu au Cameroun une évolution ponctuée de plusieurs étapes.

Du travail forcé sans rémunération, très usité pendant la colonisation allemande, on a évolué vers un engagement volontaire avec ou sans rémunération appelé **Indigénat**. Le régime de l'indigénat a connu une nette amélioration sous la pression de la communauté internationale, à travers l'aménagement des conditions de travail.

L'amélioration des conditions de travail sera parachevée le 15 décembre 1952 par la promulgation du Code de Travail d'Outre-mer. Il consacre les grands principes du droit de travail moderne, notamment :

- Le principe de la liberté de travail ;
- Le principe de la non-discrimination ;
- Le principe de la liberté syndicale.

C'est donc ce texte qu'hérite le Cameroun à l'indépendance, jusqu'à la promulgation de son tout premier code de travail en 1967. Ce code a été abrogé par celui de 1974, lui-même à son tour abrogé par **la loi N° 92/007 du 14 août 1992** portant code de travail camerounais qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui et qui constitue la principale source du droit du travail Camerounais.

II- LES OBJECTIFS DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit de travail vise plusieurs objectifs :

- **La protection du travailleur** : celle-ci s'opère par la réglementation des conditions de travail (durée, hygiène et sécurité), du salaire (**SMIG**), du licenciement...
- **La garantie de la paix sociale** : Le droit de travail privilégie le dialogue et la négociation pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans le monde du travail. Ceci à travers plusieurs institutions : délégués du personnel, inspecteur du travail, syndicat, la commission nationale consultative du travail...
- **La recherche de la stabilité politique** : Pour assurer la stabilité politique, l'Etat élabore les différentes normes de travail et veille au respect des normes établies.
- **La recherche de l'équilibre entre la protection du travailleur et la sauvegarde de l'entreprise** : l'Etat s'attèle à concilier, à la fois, l'intérêt des entreprises et celui des travailleurs (Exemple : réglementation du licenciement pour motif économique et de la grève).

III- LES SOURCES DU DROIT DE TRAVAIL

En droit de travail, on distingue les sources internationales des sources internes.

1- Les sources internationales

Ce sont des normes élaborées par l'**Organisation Internationale du Travail**. Créée en 1919, l'**O.I.T** a pour mission d'étudier les problèmes de travail et d'en proposer les solutions. Elles utilisent deux instruments : les conventions et les recommandations.

a) Les conventions

Ce sont des textes votés par la Conférence Générale et proposés à la ratification des états membres. Les Etats membres n'ont pas l'obligation de ratifier les conventions élaborées par l'O.I.T., mais celles-ci deviennent obligatoires dès qu'elles sont ratifiées. Plusieurs conventions de l'OIT ont été ratifiées par le Cameroun. Exemple : la convention N°81 sur l'inspection du travail, N°100 sur l'égalité de rémunération, N°132 sur les congés payés.

b) Les recommandations

Les recommandations sont des suggestions formulées par l'O.IT. à l'endroit des Etats membres pour les inviter à adopter certaines solutions. Elles n'ont pas le caractère obligatoire des conventions, dont elles constituent le complément ou le prolongement.

2- Les sources internes ou nationales

Le droit du travail trouve son fondement dans les sources nationales. Ces sources sont diverses.

a) La constitution

Elle proclame dans son préambule que « *Tout homme a le droit et le devoir de travailler* ». Ceci se traduit par l'obligation faite à l'Etat de procurer un emploi à tous ceux qui sont en âge de travailler et de les aider à le conserver. C'est ce qui justifie la protection contre le licenciement.

b) La loi

Aux termes de l'article 26 de la constitution du 18 janvier 1996, la législation du travail relève du domaine de la loi. Le droit du travail est en grande partie législatif et la pièce maîtresse de cette législation est la loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant code du travail.

c) Les règlements

Ce sont des textes de portée générale élaborés par le pouvoir exécutif (Le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre du Travail). Il peut s'agir des décrets, arrêtés et circulaires.

d) La jurisprudence

Solution suggérée par un ensemble de décisions judiciaires suffisamment concordantes sur une question de droit donnée, la jurisprudence s'investit à donner un sens précis à certains termes généraux du code du travail. Exemple : Elle définit mieux le licenciement légitime, le licenciement abusif et la faute lourde.

e) Les conventions collectives et accords collectifs

La convention collective est un accord entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs en vue de régler l'ensemble des problèmes concernant les conditions de travail et les garanties sociales des travailleurs (recrutement, qualification professionnelle, salaires, indemnités, évolution de la carrière, médaille...).

L'accord collectif est une négociation entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs en vue de régler quelques problèmes déterminés concernant les conditions de travail ou les garanties sociales des travailleurs (chômage, décès).

f) Le règlement intérieur

C'est l'ensemble des dispositions établies par des chefs d'entreprises destinées à préciser « *les règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise* » (article 29 du Code du travail).

g) Le contrat du travail art. 23

Le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération.

h) La coutume et les usages

Ce sont des normes non écrites nées de la pratique des relations professionnelles entre les employeurs et les travailleurs. Elles sont des normes supplétives de travail qui s'appliquent de plein droit quand la législation et les conventions de travail n'ont rien prévu. C'est le cas des pourboires dans les gares, les restaurants. Ces pourboires constituent des instigations à la corruption dans d'autres secteurs.

CHAPITRE I : LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le plus souvent, la conclusion du contrat de travail est la résultante d'une série d'opérations complexes.

SECTION I : LA PREPARATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : LES PREALABLES

Elle se réalise à travers certains contrats intermédiaires que sont : le contrat d'apprentissage, le contrat de formation et le contrat d'engagement à l'essai.

PARAGRAPHE I : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE (art. 45 à 47)

Selon l'article 45 du Code de travail le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne (apprenti) et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

C'est un contrat qui doit être constaté par un écrit à peine de nullité. Il ne peut avoir une durée supérieure à 4 ans et se solde par la délivrance d'un certificat de fin d'apprentissage. Le maître doit avoir au moins 21 ans et l'apprenti 14 ans au moins.

PARAGRAPHE II : LE CONTRAT DE FORMATION

C'est un contrat ayant pour objet de donner au candidat à l'emploi, titulaire d'un diplôme professionnel ou d'enseignement général, une formation professionnelle adaptée aux réalités de l'entreprise. Il n'est pas réglementé par le code de travail.

PARAGRAPHE III : LE CONTRAT D'ENGAGEMENT A L'ESSAI (art 28)

C'est une période pendant laquelle l'employeur se réserve le droit d'apprécier les aptitudes professionnelles du travailleur, c'est-à-dire la qualité

de ses services et son rendement ; et le travailleur le droit d'apprécier les conditions de travail, de vie, de rémunération, d'hygiène et de sécurité ainsi que la nature des relations dans l'entreprise. Il a plusieurs caractères :

- **L'essai est provisoire** en ce sens que sa durée est limitée dans le temps et est fonction de la catégorie professionnelle de l'employé, comme l'indique le tableau ci-après.

CATEGORIE	DUREE	Diplômes	Statuts -fonctions
1 et 2	15 jours	...	Manœuvre
3 et 4	1 mois	CEP	Ouvrier
5 et 6	2 mois	CAP-BEPC-Probatoire	Employés
7 à 9	3 mois	BAC-BTS	Agent de Maîtrise
10 à 12	4 mois	Licence et plus	Cadre

Cette durée ne peut être renouvelée qu'une seule fois par écrit et doit être notifiée au travailleur. Si les relations de travail se poursuivent au-delà de son renouvellement, l'essai se transforme en un contrat à durée indéterminé qui prend effet à compter du début de l'essai.

- **Le caractère précaire de l'essai** : La précarité de l'essai se justifie par le fait qu'à tout moment, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis, ni indemnité. Les deux parties vivent donc dans la plus grande instabilité, traduite par une application stricte de la faculté de résiliation unilatérale. Si le travailleur est confirmé dans son emploi avant la fin de l'essai, il ne peut plus être renvoyé pour essai non concluant parce que cette confirmation met fin à l'essai et consolide les relations de travail.
- **L'essai est onéreux** en ce que le travailleur est rémunéré au taux de salaire afférent à sa catégorie professionnelle.
- **Le caractère écrit de l'essai** : l'engagement à l'essai doit, à peine de nullité, être conclu par écrit.

SECTION II : LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND

Le contrat de travail obéit aux mêmes conditions que les autres types de contrat : Consentement libre, la capacité, la cause et l'objet licite.

S'agissant de la capacité, le contrat de travail déroge au droit commun puisque les enfants de 14 ans peuvent conclure un contrat de travail à condition que leur consentement soit appuyé par celui de leurs parents ou tuteurs.

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS DE FORME

Le contrat de travail est un contrat **consensuel**, c'est-à-dire qu'il se forme par le seul échange de consentement des parties (peut être verbal). Aucune autre formalité n'est requise pour sa validité. Ce principe du consensualisme comporte néanmoins quelques exceptions (art 27). L'écrit est nécessaire :

- Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée et supérieure à trois mois ;
- Lorsque le travailleur est obligé de s'installer hors de sa résidence habituelle ;
- Lorsqu'il s'agit d'un travailleur de nationalité étrangère. Dans ce cas, le contrat doit être visé par le Ministre du travail. La demande de visa incombe à l'employeur et le refus rend le contrat nul de plein droit.

SECTION III : LE CHOIX DU TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le Code du travail de 1992 consacre une grande variété de contrats dont certains sont des contrats classiques et d'autres de nouveaux types de contrat.

PARAGRAPHE I : LES CONTRATS CLASSIQUES

A- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Au terme de l'article 25 alinéa 1 du code de travail, le contrat à durée

déterminée comporte plusieurs variétés : il s'agit d'abord d'un contrat dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des deux parties (Exemple : contrat prévu pour 03 mois) ; il s'agit ensuite du contrat dont le terme est subordonné à la survenance d'un événement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision ; il s'agit enfin d'un contrat conclu pour un ouvrage déterminé (Exemple : réalisation d'un chantier).

Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée **supérieure à deux ans et ne peut être renouvelée qu'une seule fois** pour la même durée.

Si à l'échéance du contrat ou aux termes de son renouvellement les relations de travail se poursuivent, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée.

B- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat dont le terme n'est pas fixé à l'avance et qui peut cesser à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre partie à condition de respecter certains préalables : le préavis et la notification du motif de la rupture. Ainsi, le travailleur peut démissionner à tout moment comme l'employeur peut prononcer le licenciement du travailleur à condition que le motif invoqué ne soit pas faux ou fallacieux.

PARAGRAPHE II : LES NOUVEAUX TYPES DE CONTRAT

A- LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

C'est un contrat ayant pour objet soit le remplacement d'un travailleur absent (maladie, maternité, garde à vue...), soit l'achèvement d'un ouvrage nécessitant l'emploi d'une main d'œuvre supplémentaire.

Sa durée ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois par an.

B- LE CONTRAT DE TRAVAIL OCCASIONNEL

C'est un contrat ayant pour objet de résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l'entreprise ou l'exécution des travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations de matériel, d'installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.

Sa durée est de 15 jours renouvelables une seule fois.

C- LE CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER

C'est un contrat lié à la nature cyclique (entreprise de fabrication de jouets) ou climatique (entreprises agricoles) des activités de l'entreprise qui utilisent une main d'œuvre importante pendant les périodes de campagne.

Sa durée est limitée à 6 mois non renouvelable par an dans la même entreprise.

NB : Il faut relever que ces trois nouveaux contrats à **durée déterminée** **permettent une meilleure gestion des entreprises** en apportant une souplesse dans la gestion du personnel.

CHAPITRE II : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail, une fois conclu, crée des obligations entre les parties. Pour mieux le cerner, il est nécessaire de s'intéresser au préalable à ses caractéristiques.

SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL

On peut les classer en caractéristiques secondaires et en caractéristique principale.

PARAGRAPHE I : LES CARACTERISTIQUES SECONDAIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail a plusieurs caractéristiques secondaires :

Il est un contrat **synallagmatique** en ce qu'il crée des obligations réciproques entre les parties. Le travailleur doit fournir la prestation du travail et l'employeur doit payer le salaire.

Il est un contrat **onéreux** en ce sens que la prestation fournie par le travailleur est rémunérée par l'employeur qui en bénéficie.

Il est un contrat **successif** en ce sens que son exécution s'échelonne dans le temps. La principale conséquence est que, lorsqu'il est annulé, il n'a pas d'effet rétroactif.

Il est un contrat « **Intuitu personae** » car il est conclu à titre personnel par le travailleur qui s'oblige à fournir personnellement la prestation de travail. Il ne peut en principe se faire remplacer par un ami ou un membre de sa famille sauf accord expresse de l'employeur.

Il est un contrat **d'adhésion** : En principe, le contrat suppose une élaboration commune par les parties. Mais dans les faits, l'employeur élabore très souvent les clauses du contrat, de manière unilatérale, pour enfin les soumettre aux candidats à l'emploi pour une éventuelle adhésion ou non.

PARAGRAPHE II : LA PRINCIPALE CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LE LIEN DE SUBORDINATION)

Les caractéristiques secondaires ne permettent pas toujours de distinguer le contrat de travail des autres contrats. La subordination du salarié à celui qui l'emploie est la condition essentielle du contrat de travail. Il y a dès lors contrat de travail, chaque fois qu'un employé travaille sous la direction, la surveillance et l'autorité d'un patron.

C'est ce lien de subordination qui distingue le contrat de travail du mandat et du contrat d'entreprise ou contrat de société.

SECTION II : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR

L'employeur est une personne juridique qui est partie au contrat de travail et se trouve de ce fait tenu d'obligations envers son salarié, dont l'exécution est garantie par son patrimoine. Ce sera tantôt une personne physique, tantôt une personne morale, le plus souvent une société commerciale ; il doit être distingué du chef d'entreprise qui est une personne physique exerçant au sein de l'entreprise les prérogatives patronales.

PARAGRAPHE I : LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR

On les appelle aussi « *pouvoirs patronaux* » ou « *pouvoir du chef d'entreprise* ». Trois importants pouvoirs sont généralement reconnus au chef d'entreprise, à savoir : le pouvoir de direction et de gestion, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire.

A- LE POUVOIR DE DIRECTION ET DE GESTION

[Direction humaine]

L'employeur décide librement du recrutement et du licenciement, répartit les tâches, détermine le rythme de travail, attribue les postes, procède à l'avancement des travailleurs. Il peut changer l'affectation de ses travailleurs

[pourvu qu'une telle décision n'emporte pas rétrogradation et que le travailleur conserve sa qualification et son salaire] et est seul juge des aptitudes professionnelles du personnel.

[Direction économique]

Au plan économique, le chef d'entreprise est celui qui met en œuvre la fonction productive du capital. Il décide de l'organisation de l'entreprise, sa fusion, sa fermeture temporaire et même définitive. Il est le seul juge des circonstances qui l'amène à cesser son exploitation et aucune disposition légale ne lui fait obligation de maintenir son entreprise dans le seul but d'assurer à son personnel la stabilité de l'emploi.

B- LE POUVOIR REGLEMENTAIRE art. 29

C'est la prérogative reconnue au chef d'entreprise de prendre les mesures applicables à l'ensemble du personnel sous forme de règlement intérieur, de circulaires ou de notes de service. Le règlement intérieur est le document par lequel le chef d'entreprise précise les règles assurant le bon fonctionnement de l'entreprise, s'imposant à tous et sanctionnant en cas d'inobservation.

1- La procédure d'élaboration du règlement intérieur

Le chef d'entreprise élabore personnellement le règlement intérieur en vertu de son pouvoir de direction.

Une fois le projet du règlement intérieur rédigé, le chef d'entreprise doit le communiquer aux délégués du personnel afin de recueillir leur avis.

Le projet de règlement intérieur ainsi que l'avis des délégués sont ensuite transmis à l'inspecteur du travail pour visa. Il peut exiger le retrait de certaines clauses s'il les juge contraires aux lois ou nuisibles aux intérêts du personnel.

Enfin, le chef d'entreprise est tenu de déposer une copie du règlement intérieur aux greffes du TPI et d'afficher une copie sur les lieux d'embauche.

NB : La consultation des délégués du personnel et le visa de l'inspecteur de travail sont des formalités substantielles en l'absence desquelles le règlement

intérieur est nul et inopposable au personnel.

2- Le contenu du règlement intérieur

Le règlement intérieur contient exclusivement les règles relatives à l'organisation technique du travail, aux normes et à la procédure disciplinaire et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité au travail. Toute autre disposition qui viendrait à s'y retrouver est nulle de plein droit. Exemple : Disposition relative au salaire.

C- LE POUVOIR DISCIPLINAIRE

Il est la latitude laissée au chef d'entreprise d'infliger des sanctions disciplinaires au travailleur qui a commis une faute. La sanction sera donc prononcée s'il y a eu au préalable une faute disciplinaire.

1- La faute disciplinaire

En l'absence de critère légal, on peut définir la faute disciplinaire comme l'inobservation de toute prescription ou injonction émanant du chef d'entreprise qui apprécie souverainement l'opportunité technique et économique. Le chef d'entreprise a une entière liberté pour sanctionner tout acte de nature à troubler l'ordre et la discipline. Cette liberté n'est pas toutefois illimitée ; certains faits ne peuvent pas constituer une faute disciplinaire. Il en est ainsi lorsque le fait reproché au travailleur constitue l'exercice d'un droit : revendication du salaire impayé, adhésion à un syndicat ouvrier...

2- La sanction de la faute disciplinaire

Les sanctions peuvent être de plusieurs types :

a- Les sanctions morales

Il s'agit de l'avertissement (écrit ou verbal), du blâme (avec ou sans inscription au dossier), et de la réprimande.

b- Les sanctions pécuniaires art 30 al 1

Ce sont les sanctions qui touchent le travailleur dans son porte-monnaie. L'amende étant interdite en droit camerounais, la seule sanction disciplinaire qui prive le travailleur d'une partie de son salaire est **la mise à pied**.

Trois (03) conditions cumulatives sont exigées pour sa validité :

- Etre d'une durée maximale de 8 jours ouvrables fixée au moment où elle est prononcée ;
- Etre notifiée au travailleur avec indication des motifs pour lesquels elle est prononcée ;
- Etre communiquée dans les 48 h à l'inspecteur de travail du lieu de situation de l'entreprise.

c- Les sanctions d'ordre professionnel

Ce sont les sanctions qui touchent le travailleur dans sa carrière professionnelle, à savoir : le retard à l'avancement, l'affectation disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement.

NB : La mise en œuvre des sanctions disciplinaires obéit aux principes suivants :

- Le chef d'entreprise doit respecter la règle du non cumul des sanctions. En vertu du principe « *non bis in idem* » qui signifie qu'on ne saurait punir deux fois la même faute.
- Il doit observer une certaine proportionnalité entre la sanction infligée et la faute commise (Affaire Brasseries du Cameroun C/ MESSE Gaspard).

PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Plusieurs obligations pèsent sur l'employeur.

A- LES OBLIGATIONS GENERALES INHERENTES A LA PERSONNE DES EMPLOYES

L'employeur doit payer le salaire du travailleur, respecter la durée de travail et assurer l'hygiène et la sécurité. Toutes ces obligations sont organisées par la loi qui fait intervenir l'administration du travail pour assurer leur stricte observation.

B- LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR DANS LE DOMAINE DE LA PREVOYANCE SOCIALE

La législation de la prévoyance sociale impose à l'employeur trois obligations.

1- Affiliation et immatriculation à la CNPS

L'employeur est tenu d'affilier son entreprise à la CNPS dès sa création et immatriculer tous les travailleurs auprès de cet organisme dans les 8 jours qui suivent leur embauche.

2- Le paiement des cotisations

Deux types de cotisations sont dus par l'employeur à la CNPS : les cotisations patronales et les cotisations salariales.

❖ **Les cotisations patronales** sont celles qui sont supportées par l'employeur lui-même. Elles s'établissent de manière suivante :

- 7% du salaire de base du travailleur relevant du régime général y compris les domestiques et employés de maison, pour les prestations familiales (5,65% pour le travailleur du régime agricole et 3,7% pour ceux de l'enseignement privé) ;
- 4,2 % du salaire de base du travailleur pour les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès ;
- 1,75 à 5 % du salaire de base du travailleur pour les accidents de travail et les maladies professionnelles, taux déterminé en fonction de la gravité des risques que présente l'activité de l'entreprise.

- ❖ **Les cotisations salariales** quant à elle sont supportées par le travailleur et doivent être retenues à la source par l'employeur au moment de chaque paie. Leur montant correspond à 4,2 % du salaire de base du travailleur au titre de sa contribution aux pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès.

Le plafond du salaire retenu pour le calcul des cotisations et des prestations est de 750 000 FCFA par mois.

3- La déclaration des risques et constitution des dossiers de règlement

L'employeur est tenu de déclarer tous les risques frappant ses travailleurs en vue de leur permettre de bénéficier des prestations servies par la CNPS. On distingue trois grands types de prestations :

- Les prestations familiales qui couvrent les allocations prénatales, de maternité, le salaire de la mère pendant le congé de maternité et les allocations familiales versées au salarié ayant des enfants ;
- Les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
- L'assurance pension vieillesse, d'invalidité et de décès.

SECTION III : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE TRAVAILLEUR

Comme l'employeur, le travailleur a des droits et des obligations

PARAGRAPHE I : LES DROITS DU TRAVAILLEUR

Ils correspondent aux obligations de l'employeur. Le travailleur a ainsi droit :

- A la rémunération : il s'agit du salaire convenu.
- A un cadre de travail décent : le travailleur doit évoluer dans un cadre de vie propice à sa santé.
- Au respect de sa dignité : respect de sa vie privée, interdiction des injures, du harcèlement. (NB : Droit à être affilié à la CNPS)

PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR

Il a des obligations matérielles et morales.

A- L'OBLIGATION MATERIELLE

Elle consiste dans l'obligation d'exécuter la prestation convenue. Le travailleur manque à cette obligation en refusant d'exécuter le travail ou en se faisant remplacer par une tierce personne dans son exécution sans l'accord de l'employeur. La mauvaise exécution ou l'exécution tardive de la prestation peut justifier le non versement du salaire.

B- LES OBLIGATIONS MORALES

C'est l'obligation de loyauté, qui recouvre plusieurs devoirs :

- L'obligation de conserver le secret professionnel ;
- L'obligation de non concurrence : selon l'article 31 du code du travail, le travailleur ne doit pas exercer, même après les heures normales de travail, une action susceptible de concurrencer celle de son employeur.
- L'obligation d'observer les mesures de discipline ainsi que les mesures d'hygiène et de sécurité prescrites par le règlement intérieur ;
- L'obligation d'obéissance et de respect envers les supérieurs hiérarchiques.

CHAPITRE III : LES VICISSITUDES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail peut, en raison de sa durée, connaître certains incidents faisant obstacle à son exécution normale : il s'agit de la suspension et de la modification du contrat.

SECTION I : LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Elle est due à des causes particulières et produit certains effets.

PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Elles peuvent être le fait du travailleur ou de l'employeur.

1- Le congé de maternité

C'est une période de repos obligatoirement accordée à une salariée enceinte, pour lui permettre de conserver son emploi et d'avoir une saine délivrance. Ce repos est de **14 semaines** et court **4 semaines** avant la date présumée de l'accouchement ; il peut être prolongé de **6 semaines** en cas de maladie dûment constatée par un médecin et résultant soit de la grossesse, soit des couches.

2- La maladie du travailleur (maladie non professionnelle)

Cette maladie doit être dûment constatée par un médecin agréé par l'Etat ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat. Elle suspend le contrat de travail dans la limite de **6 mois** au-delà desquels le contrat pourra être rompu.

3- La détention provisoire ou la garde à vue

Un travailleur placé en détention provisoire ou même en garde à vue conserve son emploi.

4- La mise à pied

C'est une mesure de suspension du contrat. On distingue la mise à pied

ordinaire et conservatoire du contrat. Dans le premier cas, elle frappe un simple travailleur et ne saurait excéder **8 jours**. Le second cas concerne le délégué du personnel. D'après le code du travail, un délégué du personnel ne peut être licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. En attendant la réponse de l'inspecteur du travail, l'employeur pourra prendre une mesure d'attente visant à tenir le délégué fautif hors de l'entreprise : on parlera donc de **mise à pied conservatoire**.

5- Le chômage technique

C'est une interruption collective de travail par tout ou partie du personnel d'une entreprise résultant soit des causes accidentelles ou de la force majeure, soit d'une conjoncture économique défavorable. Sa durée est limitée à 6 mois, au-delà desquels le contrat pourra être rompu.

6- Les autres causes

Le départ du travailleur sous les drapeaux, le départ de l'employeur sous les drapeaux lorsque ce départ entraîne la fermeture de l'entreprise, le départ du travailleur en congé d'éducation ouvrière, la maladie professionnelle, la grève ou le lock-out (fermeture temporaire de l'entreprise par le chef d'entreprise pour protester contre les revendications des travailleurs) légalement entrepris...

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La suspension entraîne l'arrêt momentané des relations de travail. Le travailleur cesse de fournir la prestation et l'employeur ne paie pas le salaire.

Cependant, en cas de congé de maternité, d'accident de travail et de maladie professionnelle, le travailleur perçoit une indemnité payée par la CNPS.

En cas de départ du travailleur sous les drapeaux, de chômage technique ou de maladie non professionnelle, l'indemnité est versée par l'entreprise.

SECTION II : LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'article 42 du code du travail distingue deux causes de modification du contrat de travail : la modification par changement d'employeur et la modification par révision des clauses du contrat.

PARAGRAPHE I : LA MODIFICATION PAR CHANGEMENT D'EMPLOYEUR

Elle peut être consécutive à une succession, à une fusion, à une vente, à une transformation de fonds ou une mise en société. Le problème est de savoir quel sera le sort des travailleurs. Quel que soit le motif du changement, le principe applicable est le maintien des contrats de travail en cours. Toutefois, ce principe est inapplicable dans les trois cas suivants :

- Lorsque le nouvel employeur use de son pouvoir de direction pour procéder aux licenciements pour motifs économiques ;
- Lorsque l'entreprise change d'activité : Dans ce cas, seuls les travailleurs qui n'auront pas le profil ou ne s'adapteront **[pas]** aux nouveaux emplois seront licenciés ;
- Lorsqu'un travailleur manifeste son désir d'être licencié.

PARAGRAPHE II : LA MODIFICATION PAR REVISION DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les modifications des clauses du contrat de travail peuvent être non substantielles ou substantielles.

L'employeur peut procéder à des **modifications non substantielles** sans l'avis du salarié : réaménagement d'horaires sans incidence sur la rémunération, changement de bureau, mutation de poste...

S'agissant des **modifications substantielles**, elles affectent le contrat initial dans ses éléments essentiels (salaire, classification professionnelle, certains avantages en nature ou en espèce) et peuvent être proposées aussi bien par l'employeur que le travailleur.

Lorsque la proposition de modification émane de l'employeur et qu'elle est substantielle, le travailleur peut soit l'accepter ou la refuser. S'il accepte, il conclut avec son employeur un nouveau contrat de travail. S'il refuse, deux situations peuvent se présenter :

- L'employeur peut abandonner sa proposition en maintenant l'ancien contrat ;
- L'employeur peut décider de ne plus continuer avec le travailleur selon l'ancien contrat et prononcer son licenciement. Dans ce cas, la rupture peut être abusive si la modification proposée n'est pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise.

Lorsque la proposition de modification émane du travailleur, l'employeur peut soit l'accepter, soit la refuser. S'il accepte, il conclut avec son collaborateur un nouveau contrat de travail. Mais s'il refuse, l'ancien contrat de travail est maintenu à moins que le travailleur offre de rompre le contrat en démissionnant.

CHAPITRE IV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Plusieurs événements peuvent entraîner la rupture du contrat de travail : le décès du travailleur, la force majeure, l'arrivée à terme du contrat, le départ du travailleur à la retraite, la démission et le licenciement.

De toutes ces causes, la démission et le licenciement présentent un grand intérêt.

SECTION I : LA DEMISSION

C'est la résiliation du contrat de travail à l'initiative du travailleur. Pour produire ses effets, elle doit respecter certaines conditions.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE LA DEMISSION

Deux conditions sont requises pour que la démission soit régulière :

- Le travailleur doit notifier par écrit sa lettre de démission avec indication du motif de la rupture à l'employeur ;
- Le travailleur doit observer un délai de préavis (voir infra), pour permettre à l'employeur de chercher son remplaçant. Lorsque le travailleur ne respecte pas le préavis, il peut être condamné à verser à l'employeur **une indemnité compensatrice de préavis** égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus pendant la période de préavis.

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA DEMISSION

La démission met un terme au contrat. Le travailleur démissionnaire n'a en principe droit à aucune indemnité mais peut prétendre à son **certificat de travail**. Toutefois, lorsque l'employeur extorque la démission par la contrainte morale ou des conditions de travail insupportables, la jurisprudence conclut à l'existence d'un **licenciement déguisé** et condamne l'employeur au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail.

SECTION II : LE LICENCIEMENT

Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DU LICENCIEMENT

Tout licenciement doit respecter certaines conditions générales. Mais il existe des conditions spécifiques à certains types de licenciement.

A- LES CONDITIONS GENERALES DU LICENCIEMENT

Comme en matière de démission, l'employeur qui se propose de licencier le travailleur doit respecter certaines conditions :

- Il doit notifier au travailleur la lettre de licenciement, laquelle lettre doit contenir les motifs pour lesquels il est prononcé ;
- L'employeur doit aussi respecter le délai de préavis qui est fonction de la catégorie et de l'ancienneté du travailleur comme le présente le tableau ci-après (ce délai s'applique également pour la démission).

CATEGORIES	ANCIENNETE		
	moins d'un an	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
I à VI et employés de maison	15 jours	1 mois	2 mois
VII à IX	1 mois	2 mois	3 mois
X à XII	1 mois	3 mois	4 mois

En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie, pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par heure. Si l'employeur ne respecte pas le préavis, il peut aussi être condamné à verser au travailleur **une indemnité compensatrice de préavis**.

B- LES CONDITIONS PARTICULIERES DU LICENCIEMENT

Elles sont différentes selon qu'il s'agit d'un licenciement pour motifs

personnel ou pour motif économique : ce sont les types de licenciement.

1- Le licenciement pour motif personnel

Il n'est valable que s'il est prononcé pour certains faits liés à la personne du travailleur, à savoir la faute ou l'inaptitude professionnelle.

a- La faute du travailleur

Depuis l'affaire **Brasseries du Cameroun Vs MESSE Gaspard**, la Cour Suprême a décidé que la faute ne justifie le licenciement que si elle est suffisamment grave. Il se dessine trois catégories de faute :

La faute légère : insusceptible de justifier le licenciement

La faute grave : c'est une faute qui rend intolérable les relations de travail, sans justifier le départ immédiat du travailleur qui conserve son droit au préavis.
Exemple : Absences injustifiées du travailleur.

La faute lourde : c'est une faute extrêmement grave qui rend intolérable le maintien du lien contractuel et justifie le départ immédiat du travailleur de l'entreprise. **Exemples** : coups et blessures sur son supérieur hiérarchique ou sur l'employeur, le vol...

Qu'il s'agisse de la faute grave et de la faute lourde, l'appréciation de la gravité de la faute relève de la compétence souveraine des juges de fond.

b- L'inaptitude professionnelle

Elle peut être définie comme l'incompétence du travailleur dans l'exercice de ses fonctions. C'est un motif légitime de licenciement.

La preuve de l'insuffisance professionnelle incombe à l'employeur qui peut le faire par tous moyens : bulletins de note, observations écrites sur la manière de servir, témoignages...

2- Le licenciement pour motif économique

Il est régi par l'article 40 du code du travail qui dégage ses hypothèses et sa procédure.

a- Les hypothèses du licenciement pour motif économique

Au terme de l'article 40 alinéa 2 du code de travail : « constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».

Il ressort de cette définition que le licenciement pour motif économique peut trouver son origine dans les difficultés conjoncturelles ou des nécessités de restructuration de l'entreprise.

Les difficultés conjoncturelles peuvent résulter de circonstances économiques extérieures à l'entreprise et provoquant une baisse d'activités ou des difficultés financières. Il en est ainsi du renchérissement des matières premières, de la réduction des débouchés, de la baisse des commandes, de l'insuffisance de crédit...

S'agissant de **la nécessité de restructuration de l'entreprise**, elle peut résulter des mutations technologiques (informatisation ou robotisation de certains postes de travail) ou de la réorganisation de l'entreprise avec réduction des effectifs.

b- La procédure de licenciement pour motifs économiques

Elle comporte plusieurs phases, à savoir :

- **La phase de négociation des mesures alternatives de licenciement** : l'employeur négocie avec les délégués du personnel et en présence de l'inspecteur du travail, les mesures qui permettent d'éviter le licenciement (le travail à temps partiel, par roulement, chômage technique, réaménagement des primes, réduction des salaires). Un travailleur peut refuser les mesures arrêtées et demander à être licencié avec paiement de ses droits.

Si ces mesures ne permettent pas d'éviter le licenciement, on peut passer à la seconde phase de la procédure.

- **L'établissement de la liste des travailleurs à congédier** : l'employeur établit la liste en tenant compte des aptitudes professionnelles (premier critère), de l'ancienneté et des charges familiales des travailleurs (l'ancienneté étant majorée d'un an par conjoint légitime et d'un an par enfant à charge).

- **La communication de la liste aux délégués du personnel pour recueillir leur avis et suggestions** : ils doivent répondre dans les huit jours.

NB : Les délégués du personnel ne peuvent être licenciés que si leur poste de travail est supprimé et après avis de l'inspecteur du travail.

- **La phase d'arbitrage** : elle consiste à transmettre la liste des travailleurs à congédier ainsi que l'avis des délégués du personnel au Ministre du travail pour arbitrage. Le Ministre peut alors autoriser ou refuser les licenciements envisagés au vu des pièces du dossier.

Lorsque le licenciement pour motifs économique est opéré au mépris de la procédure prévue, on parle de **licenciement irrégulier**.

PARAGRAPHE II : LES DROITS DU SALARIE LICENCIE

Le travailleur congédié bénéficie de certains droits, qui sont :

- **Le certificat de travail** : il est remis au travailleur au moment de son départ de l'entreprise. Il ne doit indiquer que les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise, la nature et les dates des emplois successivement occupés. Il est interdit d'y inscrire le motif de licenciement.

- **Le reçu pour solde de tout compte** : C'est un document qui certifie que l'employeur a versé tous les droits de l'employé. Malgré son existence, le travailleur peut réclamer le paiement d'un droit quelconque qui n'aurait pas été pris en compte au moment de l'établissement du reçu.

- **Les frais de transport dus au travailleur déplacé** pour qu'il rejoigne sa résidence habituelle.

- **L'indemnité de congé payé** : est due au travailleur lorsque le contrat de travail a été rompu au moment où ce dernier n'avait pas bénéficié de son congé.

- **L'indemnité compensatrice de préavis** : le travailleur coupable d'une

faute lourde peut perdre ce droit **[la faute lourde justifie le départ immédiat du travailleur de l'entreprise]**.

- **L'indemnité de licenciement** : est due au travailleur qui n'a pas commis de faute lourde et qui réunit au moins deux ans d'expérience professionnelle. Son montant correspond à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant le licenciement, appliqué au nombre d'année de présence dans l'entreprise et suivant les taux ci-après **[Qui peuvent être améliorés par les conventions collectives]** :

- 20% de la 2^{ème} à la 5^{ème} année ;
- 25% de la 6^{ème} à la 10^{ème} année ;
- 30% de la 11^{ème} à la 15^{ème} année ;
- 35% de la 16^{ème} à la 20^{ème} année ;
- 40% à partir de la 21^{ème} année.

- **Les dommages et intérêts** : ils sont versés au travailleur pour réparer le préjudice que lui cause un licenciement abusif ou irrégulier. En cas de licenciement abusif, le montant des dommages-intérêts ne peut être inférieur à trois mois de salaire, sans excéder un mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de licenciement irrégulier le montant des dommages-intérêts ne peut excéder un mois de salaire.

CHAPITRE V : LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR : LE SALAIRE

Le salaire est la rémunération du service rendu par le travailleur. Il est fixé soit de manière consensuelle, soit par des dispositions réglementaires.

Le salaire pose des problèmes relatifs à ses éléments constitutifs, à son paiement et sa protection.

SECTION I : LES ELEMENTS DU SALAIRE

Le salaire se décompose en deux éléments : le salaire de base et les accessoires du salaire.

PARAGRAPHE I : LE SALAIRE DE BASE

C'est la rémunération stable et régulière non compris des accessoires, que l'employeur est tenu de verser à l'employé en contre partie du travail fourni. Il ne peut être inférieur au Salaire Minimum Inter Professionnel Garanti (SMIG) qui est de **36 270 FCFA**.

A- LA DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE

Plusieurs éléments entrent dans la détermination du salaire de base : les zones de salaire, le secteur d'activité et la classification professionnelle.

1- Les zones de salaire

Le décret de 1979 distingue 3 grandes zones de salaire selon l'implantation rurale ou urbaine de l'entreprise : zone 1, zone 2 zone 3. Cette distinction part du fait que le niveau de vie n'est pas le même en campagne qu'en ville.

2- Les secteurs d'activité

On distingue traditionnellement 4 secteurs d'activité : **Le secteur primaire** (agriculture, élevage, chasse, pêche), **le secteur secondaire** (industrie de transformation, automobile, activité extractive, entreprise de production et de distribution d'eau et d'énergie électrique), **le secteur tertiaire 1** (transit et

transport...) et **le secteur tertiaire 2** (toutes les activités de service : hôtels, banque, assurance, organisation professionnelles, cabinets de conseils...).

3- La classification professionnelle

Elle résulte de la convention collective applicable, ou en cas d'absence, de la classification professionnelle nationale type. Le texte classe les travailleurs en 12 catégories, réparties en 5 classes.

Classes	Catégories
Manœuvres	I à II
Ouvriers	III à IV
Employés	V à VI
Agent de maîtrise, Techniciens et assimilés	VII à IX
Ingénieurs et cadres	X à XII

B- LE CALCUL DU SALAIRE DE BASE

En tenant compte de la catégorie professionnelle, de la branche d'activité et éventuellement de la zone de salaire, le salaire peut être calculé au temps ou au rendement.

1- Le salaire au temps

C'est un salaire forfaitaire calculé sur la base de la durée légale dans le mois qui est de 173h et 1/3. Ce mode de calcul est favorable au travailleur car le salaire n'est pas diminué si à la suite des circonstances indépendantes de la volonté du travailleur, cette durée est inférieure à la normale.

2- Le salaire au rendement

C'est un mode de calcul du salaire qui tient compte soit de la tâche accomplie, soit des pièces produites. Le mode le plus actuel est le salaire calculé sous forme de commission sur le chiffre d'affaire.

PARAGRAPHE II : LES ACCESSOIRES DU SALAIRE

Les accessoires sont des compléments du salaire fixé par la réglementation

en vigueur. Ils sont constitués par des avantages en nature ou en espèces.

A- LES ACCESSOIRES EN NATURE

Les plus couramment rencontrés sont :

- **Le logement** : L'art. 66 du code de travail impose à l'employeur de fournir un logement à tout travailleur qu'il a déplacé pour exécuter son contrat de travail hors de sa résidence habituelle.

En l'absence de logement, l'employeur doit fournir au travailleur une indemnité compensatrice de logement dont le taux minimum est de 25% du salaire de base brute.

- **La nourriture** : elle est servie par l'employeur à tout travailleur logé par ses soins, lorsque celui-ci ne peut se la procurer par ses propres moyens. Cette prestation est fournie à titre onéreux, mais la ration journalière ne peut être inférieur à 2 fois et demie le taux horaire du SMIG (36 270 FCFA).
- **L'habillement** est dû au travailleur qui exécute une tâche sale.
- L'employeur peut assurer lui-même le transport ou verser au travailleur **une indemnité de transport** pour contribuer à son déplacement.
- **Les œuvres sociales de l'entreprise** qui comprennent le service médico-sanitaire de l'entreprise (où les travailleurs et leurs familles reçoivent gratuitement les soins) et l'économat (où l'employeur pratique directement ou indirectement la vente ou la cession des marchandises aux travailleurs pour leur besoin personnel). Il lui est interdit de faire des bénéfices sur ses produits et le travailleur doit être libre de s'y approvisionner ou non.

B- LES ACCESSOIRES EN ESPECE

Ils sont nombreux, mais les principaux sont :

- **La gratification** : c'est l'argent donné à l'employé par le patron pour lui montrer sa satisfaction par rapport à un travail bien fait, ayant contribué à la prospérité de l'entreprise. (Exemples : 13^{ème} mois, prime de fin d'année). La jurisprudence distingue deux types de gratifications : **Les gratifications libéralités** qui sont

facultatives et découlent de la volonté de l'employeur, et **les gratifications-élément du salaire** qui sont obligatoires lorsqu'elles présentent le triple caractère de généralité (payé à l'ensemble du personnel), de fixité (montant connu d'avance) et de constance (régulièrement servies depuis plusieurs exercices).

- **La prime d'ancienneté** : Obtenue après deux ans de service effectif dans l'entreprise, son taux est de 4% du salaire de base de la catégorie du travailleur à la fin des 2 premières années et de 2% par année supplémentaire. Elle est obligatoire.
- **La prime de rendement ou de productivité** : Elle est prévue par certaines conventions collectives et destinée à inciter à une meilleure productivité.
- **La prime de technicité** servie à certains employés présentant une grande spécialisation.
- **La prime de salissure** (maçons, mécaniciens).
- **La prime de caisse** due au travailleur qui manipule les fonds de l'entreprise [existe un risque].
- **La prime d'assiduité** qui récompense la ponctualité.
- **L'indemnité de logement**
- **L'indemnité de transport.**
- **L'indemnité de suggestion et de responsabilité** : pour le personnel d'encadrement.
- **Les pourboires** qui sont des sortes de récompense payé au travailleur par les clients de l'entreprise (bar, restaurant).

SECTION II : LE PAYEMENT, LES RETENUS ET LA REVENDICATION DU SALAIRE

PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU SALAIRE

L'employeur doit respecter les normes prescrites en matière de paiement du salaire. Celles-ci sont relatives à la monnaie de paiement, à la périodicité, au lieu et jour de paiement ainsi qu'à la preuve du paiement.

- **La monnaie de paiement** : Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal au Cameroun (FCFA).

- **La périodicité du paiement** : Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un (01) mois. Toutefois, les travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au bout de 15 jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base. En cas de paiement mensuel, le travailleur doit percevoir son salaire au plus tard **8 jours** après le mois de travail.

- **Lieu et jour de paiement** : Le salaire est payé sur les lieux du travail (ou à proximité de celui-ci) et aux heures de travail. Mais il peut être fait par virement bancaire. Il est interdit d'effectuer la paie dans les débits de boisson ou dans les magasins sauf si le travailleur y est normalement employé.

- **La preuve du paiement** : Le paiement du salaire doit être constaté par deux documents :

- Le registre de paiement : C'est un document établi par l'employeur ou son représentant et émargé par chaque employé (ou deux témoins si ce dernier ne sait ni lire ni écrire).
- Le bulletin de paie : Il doit être remis à chaque travailleur au moment de la paie. Il a pour but de renseigner l'employé sur les éléments constitutifs de son salaire.

PARAGRAPHE II : LES RETENUS SUR SALAIRE

Le salaire est payé après déduction des retenues suivantes :

- **Les retenues par l'effet de la loi** : Il s'agit des impôts, et cotisations diverses (CNPS).

- **Les retenues obligatoires par l'effet de la volonté du travailleur** : Le législateur a reconnu trois hypothèses :

- **La cession** : Doit être souscrite devant l'inspecteur du travail en cas de remboursement des avances de salaire consentis par l'employeur.
- **La consignation** : Est la somme d'argent que le travailleur remet à l'employeur à titre de cautionnement.

- **Les avances sur salaire :** Prêts accordés à l'employé par l'employeur devant faire l'objet de prélèvement sur le salaire (doivent être distinguées des acomptes).
- **Les retenues à la suite d'une saisie attribution du salaire :** Il s'agit d'une retenue décidée par le tribunal. Exemple : pension alimentaire allouée au conjoint abandonné.

PARAGRAPHE III : L'ACTION EN REVENDICATION DU SALAIRE ET LES INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT

Lorsque le travailleur a fourni la prestation de travail et n'a pas été payé, il peut intenter une action en revendication de son salaire contre son employeur devant le tribunal compétent. L'art 74 dispose que « *l'action en payement du salaire se prescrit par trois ans. A l'égard de la prescription, les indemnités de rupture du contrat de travail sont assimilées au salaire* ». Ce texte pose le principe de la prescription triennale de l'action en revendication du salaire ou des indemnités de licenciement. Cette prescription signifie qu'au-delà de trois ans l'action en réclamation du salaire n'est plus recevable devant le tribunal.

La jurisprudence camerounaise protège les travailleurs contre la prescription triennale en décidant que cette prescription est une présomption de paiement et non une prescription extinctive. Elle peut être écartée sur simple aveu de non-paiement du salaire par l'employeur (Affaire EBOUMBOU BALBO Vs NTSIMI Paul).

SECTION III : LA PROTECTION DU SALAIRE

Le salaire a un caractère alimentaire en ce qu'il assure la subsistance du travailleur et de sa famille. C'est pourquoi il est protégé aussi bien contre les créanciers du travailleur que de ceux de l'employeur.

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU SALAIRE CONTRE LES CREANCIERS DU TRAVAILLEUR

Tout le salaire du travailleur ne peut être saisi ou cédé. Le décret du 9 Mai 1994 détermine les fractions cessibles et saisissables du salaire de la manière

suivante :

- 1/10^{ème} sur la fraction inférieure ou égale à 18.750 FCFA par mois ;
- 1/5^{ème} sur la fraction comprise entre 18.750 et 37.500 par mois ;
- ¼ sur la fraction comprise entre 37.500 et 75.000 par mois ;
- 1/3 sur la fraction comprise entre 75.000 et 112.500 par mois ;
- ½ sur la fraction comprise entre 112.500 et 142.500 par mois ;
- 100% (la totalité) sur la fraction supérieure à 142.500 par mois.

PARAGRAPHE II: LA PROTECTION DU SALAIRE CONTRE LES CREANCIERS DE L'EMPLOYEUR

Lorsque l'employeur est dans l'incapacité de payer la totalité de ses dettes, le travailleur court de grands risques de ne pas se voir payer. Pour protéger le travailleur, la loi lui reconnaît l'exercice de l'action directe et le bénéfice de certains privilèges.

A- L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECTE

L'action directe permet au travailleur de demander le paiement, non pas à son débiteur (employeur) qui est défaillant, mais à un tiers débiteur de l'employeur (celui qui doit de l'argent à l'employeur). Exemples : Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment peuvent réclamer leur argent chez le maître d'ouvrage. Il n'existe d'action directe que si la loi l'a expressément prévue. Les actions directes ne protègent donc qu'une catégorie de travailleurs.

B- LE BENEFICE DE CERTAINS PRIVILEGES

De par son caractère alimentaire, le salaire bénéficie d'un double privilège : Un privilège général et un super privilège de salaire.

- **Le privilège général de salaire** : Selon l'article 180 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, les créances de salaire bénéficient d'un privilège général sur les meubles et immeubles de l'employeur. Parmi les privilèges généraux, le privilège général de salaire vient en 3^{ème} position.

- **Le super privilège de salaire** : En vertu de l'art 70 du code de travail, la créance de salaire bénéficie d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux pour le paiement de la fraction incessible et insaisissable du salaire.

On peut donc remarquer que la partie incessible et insaisissable du salaire est couverte par le super privilège, qui passe avant tous les autres privilèges, tandis que la partie cessible est couverte par le privilège général (vient au 3^{ème} rang).

CHAPITRE VI : LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les conditions de travail font référence aux points essentiels sur lesquels portent les négociations entre les partenaires sociaux. On s'attardera sur la réglementation du temps de travail (section I) et sur le respect des mesures d'hygiène et de sécurité au travail (section II).

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le législateur a prévu une durée légale de travail et des périodes de repos obligatoires.

PARAGRAPHE I : LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL

Dans les entreprises non agricoles, la loi prévoit un temps de travail de 40 heures au plus par semaine, soit 8 heures maximum par jour. Dans les entreprises agricoles, cette durée est portée à 48 heures par semaine.

A ces périodes prescrites par la loi, il existe des dérogations ou exceptions qui consacrent des périodes de travail plus longues ; on parlera alors des équivalences, prolongations, récupérations et même des heures supplémentaires.

- **Les équivalences** : Dans certaines professions, il est effectué plus de 40 heures ou 48 heures par semaine alors que la rémunération est calculée sur la base de 40 heures ou 48 heures.

- 45 heures (équivalent à 40 heures) pour le personnel des hôpitaux, des stations-service, des salons de coiffure et instituts de beauté ;
- 54 heures (équivalent à 40 heures) pour le personnel des hôtels, restaurants, débits de boissons, café, les domestiques et employés de maison.
- 56 heures pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage.

- **Les prolongations** : Concernent certains travaux ne pouvant être accomplis dans la limite de la durée légale. En réalité, il s'agit des travaux préparatoires ou complémentaires à certaines tâches. Exemple : le pointage du personnel.

- **Les récupérations** : Les heures de récupération sont destinées à remplacer des heures normales perdues pour causes de force majeure (exemple : accidents) et ayant entraîné une interruption collective de travail. L'employeur institue des heures de récupération pour rattraper celles perdues (la récupération est interdite en cas de grève ou de lock-out.).

En dehors de ces trois raisons, toute autre heure de travail accomplie constitue une heure supplémentaire.

- **Les heures supplémentaires** : concernent toute heure accomplie par un travailleur au-delà de la durée légale. La loi ne les autorise que dans des circonstances précises et après une procédure spéciale d'avis de l'inspecteur du travail. Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration du salaire horaire du travailleur :

- **Les heures supplémentaires de jour** : 20% du salaire horaire pour les 08 premières heures, 30% du salaire horaire pour les 8 suivantes, 40% pour la 3^{ème} tranche jusqu'à 20 heures par semaine ;
- **Les heures supplémentaires accomplies les dimanches** : 40% du salaire horaire ;
- **Les heures supplémentaires de nuit ou accomplis en cas d'urgence ou de force majeure** : 50% du salaire horaire.

PARAGRAPHE II : LES PERIODES DE REPOS

Le travailleur bénéficie des périodes de repos qui s'articulent autour du repos hebdomadaire, des jours fériés, des absences autorisées, des congés payés.

A- LE REPOS HEBDOMADAIRE

L'employeur ne peut occuper un salarié durant tous les jours de la semaine. Un repos minimum de 24 heures consécutifs par semaine lui est accordé. Ce repos est en principe pris le dimanche, mais il peut être pris un autre jour de la semaine.

B- LES JOURS FERIES

Ce sont des jours non ouvrables institués par la loi à la suite d'évènement ayant un caractère civil ou religieux. On parlera donc de fêtes légales civiles et religieuses.

❖ Les fêtes légales civiles :

- Jour de l'an (1^{er} Janvier) ;
- Fête de la jeunesse (11 Février) ;
- Fête du travail (1^{er} Mai) ;
- Fête nationale (20 Mai).

❖ Les fêtes légales religieuses :

- Vendredi saint (dernier vendredi avant pâques) ;
- Nativité (25 Décembre) ;
- Fête de fin du Ramadan ;
- Fête du sacrifice ;
- Assomption.

Pour un évènement important ayant une envergure nationale, le Président de la République peut ordonner un jour, à sa convenance, comme férié chaumé.

Durant tous ces jours fériés, les travailleurs ne fournissent aucune prestation mais sont rémunérés.

C- LES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES D'ABSENCE PAYEES

Elles désignent un jour ou des journées de repos accordées à un travailleur à la suite de certains évènements à caractère familial. Elles sont accordées en raison de 3 jours pour le mariage du travailleur, l'accouchement de l'épouse du travailleur, le décès d'un parent, de l'enfant ou du conjoint et 1 jour pour le mariage d'un enfant. Elles ne peuvent excéder 10 jours ouvrables par an.

NB : Il existe également des permissions exceptionnelles d'absence non payées, dans la limite de 18 jours ouvrables par an.

D- LES CONGES PAYES

Ils désignent la période de repos annuelle obligatoirement accordée au travailleur ayant accompli un service effectif de 12 mois (soit un an) chez le même employeur. Chaque travailleur bénéficie d'un congé payé à raison de 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif, ce qui porte à 18 jours par an la durée normale des congés. Il est de 2.5 jours pour les travailleurs de moins de 18 ans (30 jours).

La durée du congé est augmentée, compte tenu de l'ancienneté du travailleur, de 2 jours ouvrables par période de 5 ans de service. Elle est aussi augmentée en faveur des mères salariées, à raison de 2 jours par an et par enfant de moins de six ans vivant au foyer.

Le travailleur perçoit une allocation au moment de son départ en congé qui est égale à $1/16^{\text{ème}}$ de la rémunération totale perçue par le travailleur pendant la période donnant droit au congé.

SECTION II : L'OBLIGATION DE RESPECTER LES MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE

L'employeur doit fournir le travail convenu dans un cadre sain. Il doit prendre toutes les mesures qu'impose la nature de l'activité de l'entreprise pour préserver la santé des travailleurs.

CHAPITRE VII : LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS (les rapports collectifs de travail)

Deux instances collectives assurent la défense et la représentation des intérêts des travailleurs : les délégués du personnel et les syndicats professionnels.

SECTION I : LE DELEGUE DU PERSONNEL

En plus d'être un salarié de l'entreprise, le délégué du personnel est un représentant élu des travailleurs. La loi rend l'élection des délégués du personnel obligatoire dans tous les établissements où sont habituellement employés au moins 20 travailleurs relevant du code du travail. Les conditions de cette élection sont les suivantes :

- **L'électorat** : sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés d'au moins 18 ans révolus, ayant une ancienneté minimale de 6 mois dans l'entreprise ;
- **L'éligibilité** : peuvent faire acte de candidature, les électeurs des deux sexes âgés d'au moins 20 ans révolus, s'exprimant en français ou en anglais et justifiant d'une activité continue d'au moins 12 mois dans l'entreprise ;
- **Les interdictions en vue de garantir l'impartialité du scrutin et l'effectivité de la représentation** : certaines personnes ne peuvent être candidates à la fonction de délégué du personnel. Il s'agit du chef d'établissement, son conjoint, ses descendants, ses ascendants et ses alliés au même degré.

Les délégués du personnel sont élus pour un mandat de **2 ans renouvelable**. L'élection concerne les délégués titulaires et leurs suppléants qui les remplacent en cas d'indisponibilité liée au décès, maladie, démission ou apparition d'une incompatibilité. Le nombre de délégué est fonction du nombre d'employés :

Effectifs des travailleurs	délégués titulaires	délégués suppléants
de 20 à 50	2	2
de 51 à 100	3	3
de 101 à 250	4	4
de 251 à 500	5	5
de 501 à 1000	6	6
A partir de 1001	On ajoute 01 délégué titulaire et 01 délégué suppléant par tranche de 500 travailleurs	

PARAGRAPHE I : LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

La loi précise les missions et les moyens des délégués du personnel.

A- LES MISSIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel ont pour mission (**fonctions permanentes**) :

- De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail, la protection des travailleurs...
- De saisir l'inspecteur du travail de toute plainte ou réclamation concernant l'application des dispositions légales et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle ;
- De veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à cet effet ;
- De communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à améliorer l'organisation et le rendement de l'entreprise.

NB : Nous avons également vu que les délégués du personnel ont des **fonctions ponctuelles** : Donnent leur avis sur le projet de règlement intérieur de l'entreprise, négocient avec l'employeur les mesures alternatives au licenciement pour motifs économiques et donnent leurs avis sur la liste des travailleurs à congédier dans le cadre du licenciement pour motifs économiques.

B- LES MOYENS D'ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL

Le code de travail accorde certains moyens au délégué du personnel pour réaliser sa mission, à savoir :

- Un crédit de 15h par mois pour se consacrer à ses fonctions de délégué du personnel et payé comme temps de travail ;
- Un local pour organiser les réunions avec ses collègues et un panneau d'affichage pour ses communications ;
- Le droit de réception par l'employeur, au moins une fois par mois, et à tout moment en cas d'urgence (imminence d'une grève ou d'un trouble grave).

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION SPECIALE DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel peuvent être amenés à dénoncer certains faits constatés dans l'entreprise, raison pour laquelle ils peuvent être victimes de l'animosité des employeurs. Le code du travail organise donc la protection des délégués du personnel titulaires et suppléants en activité, des anciens délégués du personnel pendant une durée de 06 mois à compter de l'expiration de leur mandat, des candidats aux fonctions de délégués du personnel durant les 06 mois qui précèdent l'élection.

Ces délégués du personnel sont **protégés contre le licenciement**. En effet, tout licenciement d'un délégué du personnel est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort et l'inobservation de cette formalité rend ce licenciement nul et sans effet. Pour la jurisprudence, ce licenciement n'est pas abusif mais inexistant et le délégué irrégulièrement licencié doit être réintégré dans son emploi.

Lorsque le délégué du personnel commet une faute lourde susceptible d'entraîner son licenciement, l'employeur peut le suspendre (la mise à pied conservatoire) en attendant l'autorisation de l'inspecteur du travail.

De même, toute mutation mettant le délégué du personnel dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans son établissement d'origine est nulle et

de nul effet si l'inspecteur du travail n'a pas donné son accord.

Sur le plan pénal, l'employeur qui licencie le délégué du personnel sans autorisation de l'inspecteur du travail se rend coupable du **délit d'entrave à l'exercice de la fonction** et encourt une amende de 200.000 à 1.500.000 FCFA.

SECTION II : LES SYNDICATS

Un syndicat désigne un groupement de personnes exerçant dans un même secteur d'activité en vue de défendre ou promouvoir des intérêts communs. Il pourra s'agir d'un syndicat de travailleurs ou d'un syndicat d'employeurs.

PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION DES SYNDICATS

L'action syndicale est dominée au Cameroun, comme partout ailleurs, par un principe fondamental : celui de **la liberté syndicale**. Il signifie en substance que la création ou l'adhésion à un syndicat professionnel est libre. Dans le même sens, toute personne est libre de s'abstenir de toute action syndicale. Toutefois, la mise en œuvre de ce principe intègre le respect de certaines conditions de fond et de forme.

A- LES CONDITIONS DE FOND

La première condition est la réunion d'au moins 20 personnes dans le cadre d'un syndicat de travailleurs ou de 05 personnes au moins dans le cadre d'un syndicat d'employeurs.

Pour être membres d'un syndicat de travailleurs, il faut exercer une profession salariée au moment de son adhésion. Toutefois, les chômeurs peuvent adhérer à un syndicat à condition d'avoir travaillé pendant au moins 06 mois et de se consacrer aux fonctions syndicales.

Les étrangers peuvent librement adhérer aux syndicats de leur choix, ils devront justifier d'une résidence continue d'au moins 5 ans sur le territoire camerounais.

Pour les dirigeants ou promoteurs d'un syndicat, ils devront jouir de leur droit civique et politique et n'être frappés d'aucune interdiction, ni déchéance.

B- LES CONDITIONS DE FORME

Une demande d'enregistrer le syndicat et ses statuts est présentée au greffier des syndicats. La demande est accompagnée de 02 exemplaires de statuts du syndicat et d'une liste nominative des dirigeants avec indication des fonctions qu'ils remplissent.

Le greffier des syndicats accuse réception de la demande et procède à l'examen et à l'enregistrement du syndicat et de ses statuts dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'enregistrement est réputé effectif.

Si la demande d'enregistrement ne respecte pas les conditions requises, le greffier fait ses observations écrites en invitant les promoteurs à présenter de nouveau leur requête.

PARAGRAPHE II : ROLES ET MOYENS D'ACTION DES SYNDICATS

Les syndicats ont pour but :

- ❖ L'étude, la défense, le développement et la protection des intérêts de leurs membres. Ils peuvent par exemple ester en justice pour la défense de leurs intérêts propres (ils peuvent seulement assister leurs membres en justice) et les représenter dans des négociations).
- ❖ Ils peuvent contribuer au progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres. Exemples : création des logements sociaux, acquisition des terrains de cultures ou de sport pour leurs membres et organisation des journées d'éducation ouvrière.

Toutefois, l'activité politique est étrangère à l'objet des syndicats.

Les ressources des syndicats proviennent essentiellement des cotisations des membres qui peuvent être payées directement par l'employé ou retenues à la source par l'employeur au moment de chaque paye.

CHAPITRE VIII : LES INSTITUTIONS DE TRAVAIL : L'INSPECTION DU TRAVAIL

Les institutions de travail sont constituées d'institutions étatiques et professionnelles. Au sein de ces institutions, l'inspecteur du travail joue un rôle prépondérant.

SECTION I : LES PREROGATIVES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

L'inspecteur du travail est un fonctionnaire du corps de l'administration du travail placé à la tête d'une circonscription d'inspection du travail. Il bénéficie de trois prérogatives dans l'exercice de ses activités :

❖ Le droit de visite

L'inspecteur du travail peut organiser des visites périodiques dans l'entreprise pour effectuer son contrôle, procéder à tout examen et interroger l'employeur et tout personnel de l'entreprise. L'employeur qui fait obstacle à la visite de l'inspecteur du travail s'expose à des sanctions pénales.

❖ Le droit de communication

L'inspecteur peut demander la présentation de tous les registres, livres et documents dont la tenue est exigée par la législation du travail, afin d'en vérifier la conformité avec les lois et règlements.

❖ Le droit de poursuite

L'inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal lorsqu'il constate que des infractions sont commises par l'employeur. Il est habilité à poursuivre directement en justice, devant les juridictions compétentes, tous les auteurs d'infraction à la législation du travail.

SECTION II : LES MISSIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

L'inspecteur du travail accomplit trois missions essentielles :

❖ **La mission de contrôle**

L'inspecteur du travail veille à l'application des dispositions du code de travail, des conventions collectives (contrôle juridique) ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise (contrôle technique).

❖ **La mission de conseil**

L'inspecteur du travail prodigue des conseils aux employés et employeurs. Il peut suggérer à l'employeur toutes les mesures nécessaires au respect de la réglementation en vigueur ainsi que toutes mesures destinées à maintenir un climat favorable au sein de l'entreprise.

❖ **La mission de conciliation**

C'est l'une des missions les plus importantes de l'inspecteur. En effet, tout conflit de travail doit faire l'objet d'une conciliation devant l'inspecteur du travail. Il procède à un règlement amiable du litige.

L'inspecteur du travail participe aussi dans la procédure de licenciement pour motif économique. Cette participation est visible à la phase préalable qui permet de rechercher les mesures alternatives au licenciement.

CHAPITRE IX : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE TRAVAIL

On distingue les conflits individuels et les conflits collectifs de travail.

SECTION I : LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Le conflit individuel suppose une réclamation individuelle ayant pour objet les intérêts privés d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées. Le règlement des conflits individuels comporte deux phases : la phase de conciliation et la phase de jugement.

PARAGRAPHE I : LA PHASE DE CONCILIATION

Le travailleur ou l'employeur doit adresser à l'inspecteur du travail du lieu d'exécution du contrat une requête aux fins d'un règlement amiable de leur différend. L'inspecteur de travail saisi procède à la tentative de conciliation et rend un procès-verbal, soit de conciliation totale ou partielle, soit de non conciliation. La jurisprudence décide que la tentative de conciliation devant l'inspecteur de travail est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice. Ainsi le juge social (de travail) ne peut être saisi d'un différend que si l'inspecteur a rendu un procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle.

PARAGRAPHE II : LA PHASE DE JUGEMENT

La juridiction sociale est saisie par une déclaration écrite ou verbale faite aux greffes du tribunal. Cette déclaration n'est recevable que lorsqu'elle est accompagnée d'un procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle.

Au plan matériel, le tribunal compétent est soit le TPI lorsque le montant de la demande n'excède pas dix millions, soit le TGI lorsque le montant est supérieur à dix millions.

Au plan territorial, le tribunal compétent est au choix du travailleur et peut être celui du siège social de l'entreprise ou celui du domicile du travailleur s'il l'a

changé depuis la rupture du contrat de travail.

Le tribunal statue par un jugement qui peut être contesté par les voies de recours que sont : **L'opposition** (lorsque le jugement a été rendu par défaut) **l'appel** (lorsque le jugement est contradictoire) et **le pourvoi en cassation**.

SECTION II : LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Ce sont des différends caractérisés par l'intervention d'une collectivité de salariés ou par la nature collective des intérêts en jeu. La procédure de règlement comporte deux phases : la conciliation et l'arbitrage.

PARAGRAPHE I : LA PHASE DE CONCILIATION

Elle se déroule devant l'inspecteur de travail qui tente de résoudre le différend à l'amiable. Une fois saisi, il convoque les parties sans délai. La tentative de conciliation devant l'inspecteur se termine par un procès-verbal qui constate soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des parties. En cas d'échec de la conciliation, le différend collectif est soumis à la procédure d'arbitrage dans un délai de 8 jours par l'inspecteur de travail.

PARAGRAPHE II : LA PHASE D'ARBITRAGE

L'arbitrage des conflits collectifs non réglés par la conciliation est assuré par chaque **Cour d'arbitrage** instituée dans le ressort de chaque Cour d'appel et composé d'un président magistrat du siège et de deux assesseurs (un travailleur et un employeur).

Le conseil d'arbitrage statue sur les points qui n'ont pas fait l'objet d'accord devant l'inspecteur du travail et rend une décision appelée la **sentence arbitrale**. Elle est notifiée aux parties et susceptible d'opposition dans les 8 jours. En l'absence d'opposition la sentence arbitrale peut être exécutée.

A l'issue de la procédure d'arbitrage et de conciliation, les parties peuvent ne pas être d'accord. A partir de ce moment et seulement, les travailleurs peuvent engager une grève tout comme l'employeur peut procéder au lock-out de

l'entreprise. Toute grève (refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire à leurs réclamations ou revendications) ou tout lock-out (fermeture d'un établissement par l'employeur pour faire pression sur les travailleurs en grève ou qui menacent de faire une grève) prononcé en violation de cette procédure est illégale et peut être sanctionnée de la manière suivante :

- Pour l'employeur, le lock-out illégal entraîne le paiement aux travailleurs des journées de salaire perdues, l'impossibilité de souscrire aux marchés publics et d'être élu aux chambres consulaires ;

- Pour les travailleurs, la grève illégale peut entraîner la rupture du contrat de travail pour faute lourde et une amende de 10 000 à 100 000 F.

METHODOLOGIE DU CAS PRATIQUE

Le cas pratique est destiné à vérifier la capacité de l'étudiant à appliquer ses connaissances à une situation concrète, dont les données lui sont fournies. Il fait appel aux facultés de raisonnement de l'étudiant. On attend de lui une démonstration aboutissant à une solution. L'étudiant doit donc se mettre dans la peau d'un juge, et donner la solution qu'il apporterait si une affaire similaire lui était soumise.

I- LA PHASE D'APPROCHE OU DE COMPREHENSION DU SUJET (AU BROUILLON)

Pour préparer la réponse au cas pratique, l'étudiant devra :

- Procéder à une lecture soigneuse du texte en identifiant les termes importants (Certains éléments peuvent être introduits par l'examineur pour brouiller les pistes, tandis que d'autres sont capitaux. Il faut faire attention aux dates et chiffres) ;
- Inventorier les problèmes juridiques que soulève le texte ;
- Emettre des solutions aux problèmes posés (en s'appuyant sur les différentes sources du droit).

II- LA PHASE DE REDACTION

1- Le résumé des faits

Il n'est pas utile de reprendre tous les détails exposés. On résume les faits en enlevant le superflu, mais en conservant tous ce qui pourrait avoir de l'importance. L'étudiant peut également qualifier juridiquement les faits en leur donnant un sens juridique.

2- Le problème juridique

Il s'agit ici de dégager le problème juridique (ou problème de droit) posé. Ce problème découle du résumé et de la qualification des faits.

3- L'Identification des règles juridiques applicables

Afin de résoudre le problème de droit, il convient d'exposer les règles de droit applicables (textes de loi, tendance jurisprudentielle, doctrine).

4- L'application au cas d'espèce

Il convient d'appliquer ces règles de droit (les règles de droits identifiées) aux faits de l'espèce.

5- Conclusion

L'étudiant doit trancher la question qui lui a été posée dans l'énoncé du cas pratique.

EXEMPLE DE CAS PRATIQUE

A la suite d'un accord verbal, M. ATANGANA est recruté, en date du 10 mars 2013 comme magasinier dans la société BAFLIC. Le 12 janvier 2015, le chef d'entreprise lui inflige une amende de 50 000 FCFA pour absences répétées.

- 1) M. ATANGANA est-il lié à la société BAFLIC par un contrat de travail ?
- 2) La sanction infligée à M. ATANGANA est-elle régulière ?

SUJETS D'EXAMEN BTS

BTS 2012

I- DROIT CML / 5pts

Florence est un enfant mineur qui vit avec ses parents et domiciliés au quartier Odza à Yaoundé. A l'insu de ceux - ci, il vend un véhicule lui appartenant à Bouba grand commerçant domicilié à Garoua pour un montant de 11 000 000 francs. Les parents de Florence décident d'intenter une action en justice afin d'obtenir l'annulation de cette vente.

- 1) Déterminer le régime de protection de cet enfant mineur (1pt)
- 2) Quelle est la nature de l'acte accompli par Florence ? (1 pt)
- 3) Déterminer la juridiction matériellement compétente (1pt)
- 4) L'action des parents peut-elle aboutir ? Pourquoi ? (2pts)

I- DROIT DU TRAVAIL 15pts

Sieur Baïza travaille comme comptable dans une grande entreprise de la place et perçoit un salaire mensuel de 25 000 francs. Depuis 07 mois, il n'a plus perçu son salaire. Mécontent, Baïza saisit le Tribunal de Grande Instance d'une plainte dans laquelle il réclame le paiement de ses 07 mois de salaire.

- 1) Qualifier ce conflit et le définir (1 pt)
- 2) Que pensez- vous de la procédure suivie par sieur Baïza ? Pourquoi ? (2pts)
- 3) Le tribunal saisi doit-il statuer sur cette demande ? Justifier (2pts)

II- DROIT DES SOCIETES /5pts

- 1) Les formalités constitutives d'une société commerciale (2,5pts)
- 2) Les conditions particulières de validité d'une société commerciale (2,5 pts)

IV- DROIT COMMERCIAL /5pts

Mireille exploite un fonds de commerce dans lequel on dénombre : des tables, des plats et des chaises qui servent à recevoir ses visiteurs ; du pain, des boîtes de conserves, des œufs qu'elle achète régulièrement et revendent pour se faire des bénéfices ; deux individus assis qui consomment habituellement dans ledit local. Pour faciliter son travail, Mireille, en vertu d'un contrat a engagé Rosaline pour un salaire mensuel car elle est spécialisée dans l'achat et la vente des œufs et des nouilles pour un grand profit.

- 1) Qualifier juridiquement Mireille et Rosaline dans ledit fonds (1pt)
- 2) Qualifier distinctement les effets que l'on retrouve dans ce fonds (2pts)
- 3) Définir : commerçant ; fonds de commerce (2pts)

BTS 2013

DROIT CIVIL

- 1- Qu'est-ce qu'un sujet de droit (2pts)
- 2- Quel est le statut juridique de l'embryon humain (3pts)
- 3- Quels sont conditions de formation d'un contrat en droit civil ? (2 pts)

DROIT COMMERCIAL

Ayant entendu dire que vous avez une bonne connaissance du droit de l'entreprise, votre oncle qui a en projet de se « lancer dans les affaires » vous rencontre pour des conseils. Il vous prie de l'éclairer sur les points suivants :

- 1- Le moment de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (2pts)
- 2- La sanction de la violation de l'interdiction d'exercer l'activité commerciale (2 pts)

DROIT DU TRAVAIL

1- Un jeune entrepreneur s'adresse à vous dans le cadre de la création d'entreprise dans le secteur des TIC, vous demande de l'éclairer sur les obligations de l'employeur, car il se projette déjà dans son futur statut social. Que lui dite vous ?

- 3- Quelles différences pouvez-vous établir entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise ? (2 pts)

DROIT DES SOCIETES

Monsieur NDIAYE a le projet, avec ses amis, de créer une société commerciale. Ayant entendu dire que vous avez une bonne connaissance du droit des sociétés, il se rapproche de vous et est intéressé par :

- 1- La participation aux assemblées d'associés de copropriétaires de part (2,5 pts)
- 2- La composition du conseil d'administration de la société anonyme (2,5 pts)

BTS 2014

PARTIE A : Droit Civil (5pts)

- 1) Définition : Loi ; Droit, Acte juridique 3pts
- 2) La distinction entre morale et droit (2pts)

PARTIE B : Droit Commercial (5pts)

Dame X est une grande femme d'affaires et fait dans l'import et l'export des boîtes de conserve. Il y a deux mois, à bord d'un avion, elle n'a appris que vous excellez en droit commercial et vous rencontre pour des questions de savoir :

- 1) Qu'est-ce que le fonds de commerce ? Et quels en sont les éléments faisant parité du fonds de commerce ?
- 2) Quels sont les objectifs recherchés par le Traité Ohada relatifs au renforcement du droit commercial ?

PARTIE C : Droit du Travail (5pts)

- 1) Quels sont les éléments constitutifs du contrat de travail ? (1pt)
- 2) Dites-en les précisant quelles sont les différentes sources du droit du travail (2pts)
- 3) Après avoir défini le licenciement pour motif économique, comparez-le au chômage technique. (2pts)

PARTIE D : Droit des Sociétés

- 1) Quelles sont les missions du commissaire aux comptes ?

La société « Agri Production » vient d'organiser une élection de renouvellement de ses dirigeants. Au terme de ce vote, certains associés ont claqué la porte pour rupture de l'égalité des associés et pour avoir été marginalisés. L'un des associés se rapproche de vous et veut savoir :

- 2) L'égalité des associés n'est-elle pas absolue en droit des sociétés commerciales ?

BTS 2015

I : Droit civil (5 pts)

1) Les différents types de juridiction de droit commun au Cameroun 2 pts

2) Exercice pratique

Suite à un incendie survenu il y a deux semaines au domicile de ses parents, M. BANG, étudiant, a vu toutes ses pièces officielles consumées par les flammes. Il vient vous consulter sur les points suivants :

a) Quelle procédure doit-il suivre pour se faire établir un nouvel acte de naissance ? 1 pt

b) Peut-il considérer l'hôtel SAWS où il loge actuellement avec toute sa famille comme son nouveau domicile ? 2 pts

II : Droit des sociétés 5 pts

M. KIRIKOU et Mme KARABA son épouse décident de constituer une société commerciale dont l'objet est le commerce général. Ils disposent ensemble d'une somme de 800 000 FCFA. Après des investigations l'on s'aperçoit que M. KIRIKOU souhaite en réalité, au travers de cette structure, favoriser la vente d'enfants.

1) Quelle forme de société de personne pouvez-vous leur conseiller avec les fonds dont ils disposent ? 2,5 pts

2) Que pensez-vous du véritable objet de cette structure ? Et quelle peut en être la sanction ? 2,5 pts

III : Droit du travail 5 pts

M. LOM a été recruté le 19 janvier 2011 dans une société de la place. Le 20 janvier 2012, il demeure en fonction au sein de cette entreprise ;

1) De quel type de contrat de travail s'agit-il ? (1 pt)

2) Quelques temps après, il est informé par le directeur des ressources humaines que son contrat doit prendre fin ce même jour où il a reçu l'information. De quel type de rupture du contrat de travail M. LOM est-il victime ? (2 pts)

3) Quels sont les droits que la loi reconnaît à M. LOM à cet effet ? (2 pts)

IV : Droit commercial 5 pts

- 1) Quels sont les différents types d'acte de commerce ? 1,5 pt
- 2) Distinguer le courtier d'un commissionnaire 2 pts
- 3) Après avoir défini le fonds de commerce, dites pourquoi le fonds de commerce n'est pas considéré comme un patrimoine ? 1,5 pt

BTS 2016

I- DROIT CIVIL

1) Définir : jurisprudence, fait juridique.

2) Question théorique

Quelles sont les conditions d'acquisition de la nationalité ?

3) Cas pratique

Mme Jolycoeur, épouse de M. Jolycoeur, vient de donner naissance à des triplets à l'hôpital Central de Yaoundé.

Le 1^{er} bébé est né sans poumon, le 2^e bébé est mort-né, le 3^e bébé sans anomalie.

a) Qu'est-ce que la personnalité juridique ? Quand commence-t-elle ?

b) Deux jours avant la naissance de ces enfants, leur père est décédé. Ces enfants peuvent-ils hériter des biens de leur défunt père ?

II- DROIT COMMERCIAL

1) Définir : fonds de commerce.

2) Question théorique

3) Cas pratique

M. ALIMA exploite son fonds de commerce depuis le 10 Juin 2012 au marché Mokolo à Yaoundé. Peut-il prétendre au renouvellement de son contrat de bail qui expire le 30 Décembre 2013 ? Justifier votre réponse ?

M. ALIMA achète les chaussures en gros et les revend ; accomplit-il un acte de commerce ? Justifiez.

III- DROIT DU TRAVAIL

1) Définir : contrat à durée indéterminée.

2) Question théorique

Quelles sont les obligations de tout employeur ?

3) Cas pratique

Le Sieur RIBAMA est un enseignant à la mission apostolique d'EKOUM depuis 2010 ; le 10 Octobre 2012, le Pasteur de sa paroisse découvre qu'il est adepte d'une Eglise « *La piscine de Bethesda* » et le licencie.

a) Qualifier ce conflit de travail.

b) Qualifier ce licenciement en invoquant les droits de Sieur RIBAMA.

IV- DROIT DES SOCIETES

1) Définir : actionnaire, société unipersonnelle

2) Question théorique

Le mineur peut-il être associé dans une société en commandite simple ?

3) Cas pratique

M. NANA veut créer une société dans laquelle il veut être associé unique et être libre de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement.

a) Quel type de société M. NANA peut-il créer ? justifier.

b) Quelle est la responsabilité (ou obligation) du ou des associé(s) de cette forme de société ? Pourquoi ?

BTS 2017

I- DROIT CIVIL

1) Définir : faits juridiques, acte juridique. (1 pt)

2) Question théorique

Quels sont les attributs de la personnalité juridique ? (1 pt)

3) Cas pratique

Un groupe d'étudiants qui discutent sur les questions de droit civil ne s'accordent pas sur les notions de domicile et résidence, et sur les principes qui soutiennent l'application de la loi. Ils se retournent vers vous pour savoir :

a) Quelle est la distinction entre un domicile et une résidence ? (1,5 pt)

b) Sur quels principes repose l'application de la loi ? (1,5 pt)

II- DROIT COMMERCIAL

1) Définir : clause compromissoire, compromis d'arbitrage. (1 pt)

2) Question théorique

Quels sont les critères de la commercialité ? (1 pt).

3) Cas pratique

M. OTABELA est un commerçant réputé de la ville de Yaoundé qui tient une grande quincaillerie. Il a pour habitude de livrer des marchandises en quantité importante à M. TONMO, un détaillant, qui tient une petite boutique où il revend ces marchandises. M. TONMO honore très souvent ses engagements mais pour la dernière livraison, il n'a toujours pas payé M. OTABELA malgré la sommation de payer qui lui a été adressée depuis bientôt 6 mois. M. OTABELA est perplexe parce qu'il a peur de ne pas être payé et de perdre son droit contre M. TONMO.

a) M. OTABELA se demande quelle est la durée du délai de prescription de l'action contre son débiteur ? (1,5 pt).

b) Comment peut-il établir la preuve de ces transactions commerciales ? (1,5 pt)

III- DROIT DU TRAVAIL

1) Définir : lien de subordination, travailleur. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Expliquer la notion du lien de subordination.

3) Cas pratique

La société BUPHALO commence à passer des moments difficiles. Sa situation financière se dégrade d'avantage et elle décide de faire fusion avec la société BIZON.

a) Les employés craignent de l'avenir de leur contrat et voudraient savoir si celui-ci sera automatiquement résilié. (1,5 pt).

b) A quelles conditions leur contrat pourra-t-il être résilié ? (1,5 pt)

IV- DROIT DES SOCIETES

1) Définir : action sociale. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

A quoi renvoie la notion de clause léonine ?

3) Cas pratique

Jean est gestionnaire de la société LUX SA. La société compte trois actionnaires. Il voudrait savoir :

a) Quel sera le nom de l'organe dirigeant de la société ? (1,5 pt)

b) Si la société peut avoir un conseil d'administration ? (1,5 pt)

BTS 2018

I- DROIT CIVIL

1) Définir : jurisprudence, contrat. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Faites une distinction entre la nullité et la résolution d'un contrat.

3) Cas pratique

Mme TAKAM épouse de M. TAKAM est enceinte. Trois mois avant l'accouchement, ce dernier décède de suite d'un accident de circulation. Trois mois plus tard, Mme TAKAM donne naissance à des triplets :

- Le 1^{er} bébé nommé Juliana est né sans poumon avec les quatre membres ;
- Le 2nd bébé nommé Rozanna est né aveugle avec ses membres ;
- Le 3^{ème} bébé nommé Kendra est né avec une seule main.

Qu'est-ce que la personnalité juridique ? Quand commence-t-elle ? (1 pt)

Mme TAKAM, face à l'adversité de sa belle-famille voudrait savoir si ces enfants peuvent hériter des biens de leur défunt père ? Pourquoi ? (2 pts)

II- DROIT COMMERCIAL

1) Définir : commerçant. (1 pt)

2) Question théorique

Commenter sur les acteurs du commerce.

3) Cas pratique

Deux commerçants Attaquant et Sauveteur ont acheté ensemble et à crédit à un fournisseur des produits pour les revendre. Le fournisseur peut-il réclamer à l'un d'eux le paiement de la totalité de la facture ? Pourquoi ?

III- DROIT DU TRAVAIL

1) Définir : travail (1 pt)

2) Question théorique

a) Quelles sont les formes classiques du contrat de travail ?

b) Citez deux causes de suspension d'un contrat de travail au Cameroun.

3) Cas pratique

Le super marché « *La Confiance* » embauche pour une période indéfinie Madame MBIDA en qualité de serveuse. Les clients se plaignent de la lenteur du service qu'elle rend. Sans toutefois chercher à vérifier cette information, son employeur met fin à son contrat de travail par simple information verbale.

Questions :

a) Comment qualifie-t-on l'acte de l'employeur ? (1 pt).

b) Si l'initiative de la rupture émanait plutôt de Madame MBIDA, comment qualifierait-on son acte ? (1pt)

c) Cette rupture est-elle régulière ? Justifiez votre réponse. (1pt)

IV- DROIT DES SOCIETES

1) Définir : société d'économie mixte, associé. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Quelles sont les formalités à accomplir pour conférer à une société une personnalité juridique et quelles sont les conséquences qui en découlent ?

3) Cas pratique

Votre ami DOUCEE décide de créer avec ses frères DOMTOM et DESIRE une société de transformation des produits laitiers à Ngaoundal. Désireux d'être éclairés sur certains points, ils viennent vous consulter au sujet des points ci-après :

a) Qu'est-ce qu'un contrat de société et quelles sont les mentions qui doivent obligatoirement y figurer ? (0,75 pt).

DOUCEE décide d'apporter son savoir-faire et 300 000 frs, DOMTOM douze titres sociaux hérités de son défunt père des brasseries du Cameroun à hauteur de 1000 l'un et enfin DESIRE un immeuble non bâti évalué à 12 millions.

b) Quelle est la nature de ces biens ? (0,75 pt)

c) Comment peuvent-ils exprimer l'affectio societatis à la constitution et en cours de fonctionnement ? quel est le montant du capital social ? (0,5 pt)

d) Confus quant au choix du type de société, ils sollicitent savoir si au cas où ils choisissent que leur responsabilité est limitée au montant de leur quote-part, le type de société que vous devez leur conseiller ? (1 pt)

BTS 2019 (Sujet de Droit)

I- DROIT CIVIL

1) Définir : droits subjectifs, abrogation. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Que signifie l'adage « *une fois n'est pas coutume* ».

3) Cas pratique

M. ISSA de nationalité étrangère totalise trois mois d'arriérés de loyer. Il estime que le nouveau code pénal camerounais qui incrimine le retard de paiement de plus de deux mois de loyers ne lui sera pas appliqué.

a) Peut-il invoquer sa nationalité étrangère pour échapper à une condamnation pour filouterie de loyer ? (1,5 pt)

Il souhaite également se marier sous le système polygamique conformément à sa loi nationale.

b) Ce mariage peut-il être valablement célébré au Cameroun ? (1,5 pt)

II- DROIT COMMERCIAL

1) Définir : acte de commerce par accessoire, publicité commerciale. (1 pt)

2) Question théorique

Qu'est-ce que la publicité légale ?

3) Cas pratique

M. BABA est assigné en justice par ses clients pour défaut de livraison des marchandises vendues.

a) Devant quelle juridiction peuvent-ils l'assigner ? (1,5 pt)

b) Est-ce qu'il peut utiliser ses livres de commerce contre ses clients pour se défendre ? (1,5 pt)

III- DROIT DU TRAVAIL

1) Définir : faute lourde, contrat de travail à durée déterminée. (1 pt)

2) Question théorique

Quelle est la procédure de licenciement du délégué du personnel ?

3) Cas pratique

Le gérant de la société SKA refuse de prendre à son service M. KEN, employé dans la société de gardiennage précédemment en charge de la sécurité de la société commerciale avant de solliciter la société SKA. Surpris par ce refus, M. KEN vous consulte sur les points de savoir :

a) Comment qualifier le refus du gérant de la SKA de le prendre à son service ? (1,5 pt)

b) Si le refus de la SKA de le prendre à son service expose cette société à des sanctions ? (1,5 pt)

IV- DROIT DES SOCIETES

1) Définir : parts sociales, apport en jouissance. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Quelles sont les causes spécifiques de dissolution d'une société de personnes ?

3) Cas pratique

M. JUMA souhaite intégrer, en tant qu'associé commandité, la SCS dont son épouse est également associée commanditée.

a) Est-ce que M. SWIM, coassocié de son épouse peut avancer des arguments juridiques pour s'opposer à l'acquisition de la qualité d'associé par M. JUMA dans cette société ? (1,5 pt)

b) Est-ce que pour se venger de M. SWIM, Mme JUMA peut refuser de payer l'intégralité des dettes de cette société au motif que cette dette doit être divisée entre tous les associés ? (1,5 pt)

BTS 2019 (Sujet de Droit et Ethique)

I- DROIT CIVIL

1) Définir : acte d'état civil, ordonnance. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Quelle différence faites-vous entre le droit et la loi.

3) Connaissance des principes juridiques

a) Le principe de l'acquisition de la personnalité juridique des personnes physiques à la naissance est-il absolu ? (1pt)

b) Après avoir énoncé et expliqué le principe de la non rétroactivité de la loi, relevez-en deux exceptions. (1pt)

II- DROIT COMMERCIAL

1) Définir : compromis, fonds de commerce. (1 pt)

2) Question théorique

L'immatriculation du commerçant au registre du commerce et du crédit mobilier est-elle une condition de preuve ou une condition de validité de la commercialité ?

3) Cas pratique

Sieur Zambo loue depuis un an une boutique au marché central et souhaite voir son bail renouvelé. Renouvellement que lui refuse son bailleur.

a) Le refus du bailleur peut-il donner lieu à une indemnité d'éviction ? justifiez. (1pt)

b) Quelle aurait été la situation si le preneur totalisait plus de 10 ans d'exploitation ?

III- DROIT DU TRAVAIL

1) Définir : licenciement, accord collectif. (1 pt)

2) Selon vous, le contrat de travail à durée déterminée peut-il être rompu avant son terme ?

3) Pour le contrat du travail, l'écrit est-il une condition de preuve ou une condition de validité ?

IV- DROIT DES SOCIETES

1) Définir : apport en industrie, clause léonine. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Y a-t-il une idée de démocratie dans le fonctionnement des sociétés commerciales ?

3) Cas pratique

M. DASSOH et M. ISSOFO âgés respectivement de 41 et de 21 ans veulent créer une SARL ayant pour objet la réalisation des travaux de télécommunications. Pour cela, ils disposent de 1 000 000 FCFA fourni par le premier plus une maison dont il n'est qu'usufruitier et les connaissances en télécommunication qu'il a obtenues pendant sa formation en licence professionnelle pour le deuxième. Ils viennent alors vous consulter sur les questions suivantes :

a) Que signifie SARL et dans quelle catégorie de société commerciale peut-on la classer ? (1pt)

b) Peuvent-ils valablement constituer cette société ? Si oui pourquoi ? si non pourquoi ? (1pt)

V- EDUCATION CIVIQUE ET ETHIQUE SOCIETES

1) Définir service public et dire à qui revient sa création. (1 pt)

2) Comment reconnaître un problème éthique ? (1 pt)

3) Etude de cas : Déclaration Universelle des Droits de l'homme.

Art. 17 : Toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

a) Quel est le type de liberté évoqué dans l'article ci-dessus ? (0,5pt)

Donnez deux autres types de liberté avec pour chacun un exemple. (1,5pt)

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION GENERALE.....	2
I- LE DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL	2
II- LES OBJECTIFS DU DROIT DU TRAVAIL	3
III- LES SOURCES DU DROIT DE TRAVAIL	3
1- Les sources internationales	3
a) Les conventions	4
b) Les recommandations.....	4
2- Les sources internes ou nationales.....	4
a) La constitution.....	4
b) La loi	4
c) Les règlements.....	5
d) La jurisprudence	5
e) Les conventions collectives et accords collectifs.....	5
f) Le règlement intérieur	5
g) Le contrat du travail art. 23	6
h) La coutume et les usages.....	6
CHAPITRE I : LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL	7
SECTION I : LA PREPARATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : LES PREALABLES.....	7
PARAGRAPHE I : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE (art. 45 à 47).....	7
PARAGRAPHE II : LE CONTRAT DE FORMATION.....	7
PARAGRAPHE III : LE CONTRAT D'ENGAGEMENT A L'ESSAI (art 28)	7
SECTION II : LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL	9
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND.....	9
PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS DE FORME.....	9
SECTION III : LE CHOIX DU TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL	9
PARAGRAPHE I : LES CONTRATS CLASSIQUES.....	9
A- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE	9
B- LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE	10
PARAGRAPHE II : LES NOUVEAUX TYPES DE CONTRAT	10
A- LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.....	10
B- LE CONTRAT DE TRAVAIL OCCASIONNEL	11
C- LE CONTRAT DE TRAVAIL SAISONNIER.....	11
CHAPITRE II : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL	12
SECTION I : LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	12
PARAGRAPHE I : LES CARACTERISTIQUES SECONDAIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	12
PARAGRAPHE II : LA PRINCIPALE CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LE LIEN DE SUBORDINATION)	13
SECTION II : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR	13
PARAGRAPHE I : LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR.....	13
A- LE POUVOIR DE DIRECTION ET DE GESTION.....	13

B-	LE POUVOIR REGLEMENTAIRE art. 29.....	14
1-	La procédure d'élaboration du règlement intérieur	14
2-	Le contenu du règlement intérieur	15
C-	LE POUVOIR DISCIPLINAIRE.....	15
1-	La faute disciplinaire	15
2-	La sanction de la faute disciplinaire	15
a-	Les sanctions morales	15
b-	Les sanctions pécuniaires art 30 al 1.....	16
c-	Les sanctions d'ordre professionnel.....	16
	PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR	16
A-	LES OBLIGATIONS GENERALES INHERENTES A LA PERSONNE	17
	DES EMPLOYES	17
B-	LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR DANS LE DOMAINE DE	17
	LA PREVOYANCE SOCIALE	17
1-	Affiliation et immatriculation à la CNPS	17
2-	Le payement des cotisations.....	17
3-	La déclaration des risques et constitution des dossiers de règlement.....	18
	SECTION III : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE TRAVAILLEUR	18
	PARAGRAPHE I : LES DROITS DU TRAVAILLEUR	18
	PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR.....	19
A-	L'OBLIGATION MATERIELLE.....	19
B-	LES OBLIGATIONS MORALES	19
	CHAPITRE III : LES VICISSITUDES DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	20
	SECTION I : LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL	20
	PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL	20
1-	Le congé de maternité	20
2-	La maladie du travailleur (maladie non professionnelle).....	20
3-	La détention provisoire ou la garde à vue.....	20
4-	La mise à pied	20
5-	Le chômage technique.....	21
6-	Les autres causes.....	21
	PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL	21
	SECTION II : LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	22
	PARAGRAPHE I : LA MODIFICATION PAR CHANGEMENT D'EMPLOYEUR	22
	PARAGRAPHE II : LA MODIFICATION PAR REVISION DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL	22
	CHAPITRE IV : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.....	24
	SECTION I : LA DEMISSION	24
	PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE LA DEMISSION	24
	PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA DEMISSION	24
	SECTION II : LE LICENCIEMENT.....	25
	PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DU LICENCIEMENT.....	25
A-	LES CONDITIONS GENERALES DU LICENCIEMENT.....	25
B-	LES CONDITIONS PARTICULIERES DU LICENCIEMENT.....	25

1- Le licenciement pour motif personnel	26
a- La faute du travailleur.....	26
b- L'inaptitude professionnelle.....	26
2- Le licenciement pour motif économique.....	26
a- Les hypothèses du licenciement pour motif économique.....	27
b- La procédure de licenciement pour motifs économiques	27
PARAGRAPHE II : LES DROITS DU SALAIRE LICENCIE.....	28
CHAPITRE V : LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR :	30
SECTION I : LES ELEMENTS DU SALAIRE.....	30
PARAGRAPHE I : LE SALAIRE DE BASE	30
A- LA DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE	30
1- Les zones de salaire.....	30
2- Les secteurs d'activité.....	30
3- La classification professionnelle	31
B- LE CALCUL DU SALAIRE DE BASE.....	31
1- Le salaire au temps	31
2- Le salaire au rendement.....	31
PARAGRAPHE II : LES ACCESSOIRES DU SALAIRE.....	31
A- LES ACCESSOIRES EN NATURE	32
B- LES ACCESSOIRES EN ESPECE.....	32
SECTION II : LE PAYEMENT, LES RETENUS ET LA REVENDICATION DU SALAIRE	33
PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU SALAIRE	33
PARAGRAPHE II : LES RETENUS SUR SALAIRE	34
PARAGRAPHE III : L'ACTION EN REVENDICATION DU SALAIRE ET LES INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT	35
SECTION III : LA PROTECTION DU SALAIRE	35
PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU SALAIRE CONTRE LES CREANCIERS DU TRAVAILLEUR.....	35
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU SALAIRE CONTRE LES CREANCIERS DE L'EMPLOYEUR	36
A- L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECTE	36
B- LE BENEFICE DE CERTAINS PRIVILEGES	36
CHAPITRE VI : LES CONDITIONS DE TRAVAIL.....	38
SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL	38
PARAGRAPHE I : LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL.....	38
PARAGRAPHE II : LES PERIODES DE REPOS.....	39
A- LE REPOS HEBDOMADAIRE	39
B- LES JOURS FERIES	40
C- LES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES D'ABSENCE PAYEES.....	40
D- LES CONGES PAYES	41
SECTION II : L'OBLIGATION DE RESPECTER LES MESURES	41
D'HYGIENE ET DE SECURITE.....	41
CHAPITRE VII : LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS (les rapports collectifs de travail).....	42
SECTION I : LE DELEGUE DU PERSONNEL	42
PARAGRAPHE I : LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL	43

A- LES MISSIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL.....	43
B- LES MOYENS D'ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL.....	44
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION SPECIALE DES DELEGUES DU PERSONNEL	44
SECTION II : LES SYNDICATS	45
PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION DES SYNDICATS.....	45
A- LES CONDITIONS DE FOND.....	45
B- LES CONDITIONS DE FORME.....	46
PARAGRAPHE II : ROLES ET MOYENS D'ACTION DES SYNDICATS.....	46
CHAPITRE VIII : LES INSTITUTIONS DE TRAVAIL : L'INSPECTION DU TRAVAIL.....	47
SECTION I : LES PREROGATIVES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL	47
SECTION II : LES MISSIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL	47
CHAPITRE IX : LE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE TRAVAIL	49
SECTION I : LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS.....	49
INDIVIDUELS DE TRAVAIL	49
PARAGRAPHE I : LA PHASE DE CONCILIATION.....	49
PARAGRAPHE II : LA PHASE DE JUGEMENT.....	49
SECTION II : LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS.....	50
COLLECTIFS DE TRAVAIL.....	50
PARAGRAPHE I : LA PHASE DE CONCILIATION.....	50
PARAGRAPHE II : LA PHASE D'ARBITRAGE	50
METHODOLOGIE DU CAS PRATIQUE.....	52
I- LA PHASE D'APPROCHE OU DE COMPREHENSION DU SUJET (AU BROUILLON	52
II- LA PHASE DE REDACTION.....	52
1- Le résumé des faits	52
2- Le problème juridique	52
3- L'Identification des règles juridiques applicables	53
4- L'application au cas d'espèce.....	53
5- Conclusion.....	53
EXEMPLE DE CAS PRATIQUE	53
SUJETS D'EXAMEN BTS.....	54
BTS 2012.....	54
BTS 2013.....	55
BTS 2014.....	56
BTS 2015.....	57
BTS 2016.....	59
BTS 2017.....	61
BTS 2018.....	63
BTS 2019 (Sujet de Droit).....	66
BTS 2019 (Sujet de Droit et Ethique).....	68
TABLE DES MATIERES.....	70